

1527886-60.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Data de Registro: 28/04/2021)

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1527886-60.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527886-60.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310774/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 21397401 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 6315/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2310774 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

SÉRGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 20h30, na Avenida Maria Coelho Aguiar, Campo Limpo, nesta cidade e Comarca da capital, agindo em concurso e previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com terceiro não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo empregada contra a vítima Elio Severo da Silva, o veículo I/Chery Celer, placas AZF-8711, avaliado em R\$ 28.000,00, 01 (uma)

carteira contendo documentos pessoais e cartão de crédito, a quantia de R\$ 800,00 em espécie e 01 (um) aparelho celular Galaxy A5, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05 e 22; boletim de ocorrência às fls. 06/09; auto de exibição e apreensão às fls. 10/11; termo de depoimento às fls. 16 e 19; termo de declarações à fl. 20; termo de interrogatório à fl. 21; fotos dos objetos subtraídos às fls. 33/37.

Recebida a denúncia no dia 29 de novembro de 2021 (fls. 80/86), o réu foi regularmente citado (fl. 98) e apresentou resposta à acusação (fl. 101).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima e, na sequência, duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o auto de prisão em flagrante, registro do boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, os policiais militares Leandro e Luan receberam, via COPOM, notícia sobre um roubo de veículo Chery/Celer, avistado pela Rua Francisco da Cruz Mellao. Em patrulhamento, avistaram o automóvel parado e o réu em seu interior. Abordado, o acusado SÉRGIO falou que havia dispensado o simulacro e não estava armado.

A vítima Elio relatou ter sido abordada por dois sujeitos, um deles armado, que tomaram de seu bolso seus pertences e a chave de seu veículo, evadindo-se rapidamente do local. O carro foi encontrado porque tinha rastreador, cerca de 40 minutos após o evento.

Infelizmente, aduziu não ter condições de reconhecer pessoalmente nenhum dos roubadores porque a ação foi muito rápida.

O réu confessou, perante a autoridade policial, a autoria do roubo, cometido com outro sujeito, mediante simulacro de arma (fl. 21). Já em juízo, alterou sua narrativa, descrevendo uma receptação, afirmando que recebeu R\$ 300,00 dos roubadores para deixar o carro num matagal.

Sua narrativa, contudo, não é crível. Tanto os policiais militares, quanto a autoridade policial civil atestaram que SÉRGIO confessara o cometimento do roubo. Desse modo, admitir o contrário seria reconhecer que houve a formação de um verdadeiro complô contra o acusado, pois tanto os policiais militares, como o Delegado de Polícia teriam se unido para incriminá-lo falsamente, sendo mister ressaltar que o réu é primário, não possui registro criminal anterior, não havendo qualquer indício de que houvesse interesse em prejudicá-lo.

Além disso, temos que o réu foi abordado na condução do veículo roubado, pouco tempo depois da ação criminoso, cerca de 40 minutos, o que é indicativo de sua atuação na subtração do bem, pois dificilmente haveria tido tempo hábil para outros roubadores já terem passado o automóvel para o receptor.

Ainda, se outros agentes já estavam na posse do carro, não há justificativa lógica para que pagassem o valor de R\$ 300,00 para outra pessoa abandonar o veículo nas proximidades. Eles mesmo poderiam fazer isso.

Não fosse o bastante, no interior do carro, foram encontrados os demais bens da vítima: carteira com documentos e aparelho celular, este avaliado em R\$ 1.200,00.

Evidente que os criminosos não deixariam para trás objetos valiosos.

Por fim, ambos os policiais asseveraram que no momento da abordagem SÉRGIO confessou a autoria do roubo, cometido com outro indivíduo, mediante uso de simulacro de arma de fogo. As descrições do evento pelos policiais foram detalhadas e totalmente convergentes entre si, inexistindo razões que indiquem quisessem os agentes público prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam até aquela data (foram questionados a respeito).

Assim, em abono de tudo que foi dito, entendo que os indícios colhidos indicam satisfatoriamente a autoria imputada ao réu e são suficientes para embasar o édito

condenatório.

Sobre este ponto, cumpre esclarecer que o indício, quando solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que não prescinde de segurança. Contudo, a existência de vários indícios, como no caso em tela, torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição.

Tendo em vista que os indícios são arrolados em nosso Código de Processo Penal como um meio de prova (art. 239) e, valendo-se do princípio de que todas as provas devem ser igualmente valoradas pelo órgão julgador, não há que olvidar, neste caso, de ausência de provas suficientes para as condenações prolatadas. Neste sentido explica Espínola Filho que “a eficácia do indício não é menor que a da prova direta, tal como não é inferior a certeza racional à histórica e física. O indício é somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é circunstância indiciante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indiciante. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo” (Elementi di procedura penale, n. 131, apud Código de Processo Penal brasileiro anotado, V. III, p. 175).

Solucionada a autoria, presente, ainda, a majorante do concurso de pessoas, pautado no relato detalhado da vítima de que dois foram os agentes que o abordaram, anunciando o assalto e fugindo do local no seu automóvel.

Por fim, ressaltando entendimento anterior, dada a não apreensão da arma de fogo e, conseqüentemente, da não realização de perícia que atestasse seu potencial lesivo, não é possível o reconhecimento da respectiva majorante.

Justifico. Sempre segui o entendimento contrário, baseada no fato de que o mero emprego da arma, independentemente de sua eficácia ou não, imprimia maior gravidade na conduta, em virtude do maior temor causado à vítima e da maior facilidade do agente na consumação do delito.

Ocorre que, em 2018, a Lei nº 13.684 alterou dispositivos do Código Penal, aumentando consideravelmente a pena do roubo cometido com emprego de arma de fogo, disciplinando num parágrafo próprio essa circunstância, com majoração da reprimenda no patamar de 2/3. O objetivo do legislador foi claro: desestimular os crimes cometidos com armas de fogo, finalidade esta almejada por toda a sociedade.

A partir de então, a pena para essas condutas aumentou consideravelmente, especialmente, como no caso em tela, estando presente outra causa de aumento, por exemplo, o concurso de agentes.

Desse modo, passei a entender que para o reconhecimento da presente causa, para que se justifique tamanho alcance no aumento da pena, apenas se inolvidável o potencial lesivo do artefato, demonstrando-se in concreto, e não mais in abstrato, que a vítima sofreu real perigo de vida.

Nesse sentido:

Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Ação Penal parcialmente provida. Sentença condenatória. Réu Deiverson que foi absolvido da imputação referente ao artigo 16, da Lei 10.826/03. Defesa em comum dos réus Deiverson e Marcelo que busca a absolvição do réu Deiverson por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Em relação ao acusado Marcelo, pleito de redução da pena e a fixação de regime mais brando. Defesa do réu Leonardo que requer, em preliminar, o reconhecimento de erro material, alegando a equivocada menção da majorante do emprego de arma de fogo, no momento do cálculo penal, constante do corpo da r. sentença. No mérito, busca a fixação de regime prisional mais brando. Preliminar – análise realizada juntamente com o mérito, especificamente na dosimetria das penas. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas. prisão em flagrante – Marcelo e Deiverson foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo; réu Leonardo identificado como sendo o terceiro comparsa na ação delitiva – vítima 'P' que teve seu veículo e bens pessoais roubados (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz). No dia seguinte, usando tal veículo, os três acusados, praticaram novo roubo (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz) contra a vítima M.B, dela subtraindo o veículo, bolsa e aparelho celular

- Policiais Militares, acionados por um popular, ao serem informados do roubo do veículo Honda/Fit, praticado por ocupantes do veículo GM/Astra, saíram em perseguição, efetuando, assim, a prisão de Marcelo e Leonardo, no veículo Honda/Fit. Réu Deiverson, ocupante do veículo GM/Astra que obtivera momentâneo êxito na fuga. Todavia, foi delatado pelo comparsa Leonardo, sendo realizada sua prisão na própria residência - arma de fogo posteriormente periciada que concluiu que esta era inoperante - r. sentença que afastou a majorante do emprego de arma por ausência de potencialidade lesiva - Provas francamente incriminadoras - Manutenção das condenações que é de rigor. Concurso de agentes - réus que agiram previamente ajustados. Todas as atuações foram essenciais à prática do delito - vítimas que individualizaram as condutas dos réus. Continuidade delitiva mantida - Crimes da mesma espécie, praticados sequencialmente. Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal em relação a Marcelo, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, lastreadas no artigo 59 do CP; Penas-base, de Deiverson e de Leonardo, fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, para o réu Marcelo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, que fica mantido, ante o conformismo Ministerial; para o corréu Leonardo, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Na etapa seguinte, majoração mínima. Ao final, exasperação, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, apenas para os réus Marcelo e Deiverson. Regime inicial fechado bem justificado para todos os sentenciados. Preliminar acolhida, apenas para correção de erro material, sem reflexo na pena. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1529479-95.2019.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da confissão. Impossibilidade. Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria pela causa de aumento do concurso de pessoas. Regime fechado mantido. Resistência. Autoria de materialidade demonstradas. Condenação mantida. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1525377-30.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020) Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal. Passo à fixação da pena. Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstância que o desfavoreça na fase atual. Na segunda fase, nada a considerar. Afasto a agravante da calamidade pública porque desvinculada à conduta praticada pelo réu. Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do inciso II, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a gravidade do delito e o quantum da pena aplicada. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu SÉRGIO DE OLIVEIRA JUNIOR como incurso no artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA